

[3] 압류재산 공매 통지 및 매각실익 여부 등 사전 검토 불철저

- 「국세징수법」 제68조에 따르면 세무서장은 공매 공고를 하였을 때에는 즉시 그 내용을 채납자, 납세담보물 소유자, 공유자, 저당권자 등에게 통지하도록 되어 있고
 - 「압류재산매각업무요강」 제16조에 따르면 선순위채권, 채납 처분비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산, 그 밖에 매각 전에 보완조치가 필요한 재산 등의 경우에는 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 압류재산을 공매할 때에는 이해관계자에 대한 공매 통지서 송달유무 확인 및 매각 실익여부 등에 대한 사전 검토를 철저히 하여 불필요한 민원이 야기되거나 행정력이 낭비되지 않도록 하여야 함
- 그런데 감사 대상기간 중 경기지역본부에서 세무서 등 위임관서로부터 공매대행 의뢰받은 압류재산의 공매진행 현황을 점검한 결과

i) 공매 입찰 전 이해관계자 송달여부 확인 불철저

- 채납자 ◇◇◇ 소유 압류재산(●●시청, ■■■■-◆◆◆◆-◆◆◆◆)은 채납자에게 공매통지서가 송달이 되지 않았는데도 2018. 10. 8. 공매입찰을 실시(입찰기간 : 2018. 10. 8. 10:00 ~ 10. 17:00) 하였고 입찰기간(2018. 10. 8. 14:48) 중에 채납자에 대한 공매통지서 미송달을 사유로 공매 입찰을 취소하는 등

- [표 4]와 같이 8건의 구매물건은 구매개시 전에 이해관계자에게 구매통지서가 송달되지 않았는데도 입찰을 시작하여 입찰기간 중 구매를 취소한 사실이 있음

[표 4] 구매 입찰시작 이후 구매취소 공고 명세

위임 관서	관리 번호	채납자	입찰 일시		구매취소 공고일	최종 물건상태
			시작일	마감일		

- 기재 생략 -

ii) 구매실익 없는 재산에 대한 구매 진행 부적정

- 채납자 ◆◆◆압류재산(▲▲세무서 △△△△-□□□□-○○○)은 등기사항증명서상 근로복지공단이 압류권자로 설정되어 있고 최우선 변제채권인 임금채권을 공사에 신고(2018. 8. 23., 38,512천 원)하여 5회차 구매(예정가 40,320천 원) 이후에는 매각 실익이 없어 위임관서에 선순위채권 과다사유로 구매중지 및 구매 해제 협의하여야 하는데도

- 구매 실익유무에 대한 별도의 검토 없이 6회차 구매를 진행 (예정가 33,600천 원, 낙찰가 33,900천 원)하여 임금채권자만 배분금이 지급되고 위임관서에는 배분금 지급이 되지 않는 등

△ [표 5]와 같이 2건의 압류재산은 구매진행 시 실익여부에 대한 검토를 소홀히 하여 매각금액 대비 선순위채권 과다로 위임관서에 배분금 없이 채납처분절차가 종결 처리된 사실이 있음

[표 5] 위임관서에 무배분 종결된 공매진행 현황

(단위: 천 원)

위임관서	관리번호	체납자	매각결정		선순위 채권	
			개찰일자 (진행회차)	매각예정금액 (매각금액)	채권금액	종류

- 기재 생략 -

【조치할 사항】

- ◇ 경기지역본부 본부장은 압류재산 공매 입찰 전 공매통지서 송달여부 확인 및 매각 실익여부 등에 대한 사전 검토를 철저히 하여 불필요한 행정력이 낭비되지 않도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)